Prüfmappe zum Ehegattenkonto

1 Arbeitsauftrag und gestufte Vorführung

Lassen Sie zuerst die Kontoakte, die Zahlungsdaten, die Erklärung und die Bescheide auswerten. Für eine Live-Demo legen Sie die Stücke 08, 09, 24 und 25 zunächst beiseite. Verlangen Sie ein Fristenblatt, eine Rechnung je Erwerb und einen begründeten Klageantrag mit den stärksten Argumenten beider Seiten. Reichen Sie dann die Belege 08, 09 und 25 nach. Lassen Sie dieselbe Begründung unter dem gerichtlichen Aktenzeichen gezielt überarbeiten. Stück 24 dient im dritten Schritt zusammen mit 05, 18 und 19 nur dem internen Kenntnisvergleich. Die Mitteilung der Bußgeld- und Strafsachenstelle ist keine Schuldfeststellung.

2 Bereicherung und Belege

Nach §§ 7 Abs. 1 Nr. 1 und 9 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG ist zu fragen, ob und wann Matthias unentgeltlich tatsächlich und rechtlich frei über einen Teil des Kapitals verfügen konnte. Stück 01 belegt den Einzelzugriff gegenüber der Bank. § 430 BGB enthält für Gesamtgläubiger eine Auslegungsregel, die eine abweichende Innenabrede zulässt. Die Zugewinngemeinschaft allein macht das Vermögen nicht gemeinschaftlich (§ 1363 Abs. 2 BGB). Die getrennte Haushaltsfinanzierung in 03 nimmt dem Hinweis auf laufenden Unterhalt Gewicht. Eine etwaige Unterhaltsbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 12 ErbStG braucht eigenen Sachbezug.

Für die Behörde sprechen die Unterschriften unter der Kontoaufnahme, die Formulierung „dein Anteil“ in 07 und der Vertrag im eigenen Namen in 06. Der Händler Urban hat die Bezeichnung gehört. Eine Innenabrede hat er nicht wahrgenommen. Für eine gebundene Rücklage sprechen die Nachrichten zur Eröffnung in 04, die bisherige Handhabung laut 02 und der vollständige Kontext in 08. Die Zustimmung zur einen erstattbaren Zahlung lag vor dem Auftrag. Das technische Protokoll in 09 zeigt trotzdem eine Einzelverfügung. Beides kann zugleich zutreffen. Lutz kann Herkunft und Aussagegrenze des 50/50-Felds in 25 erläutern. Die Unterschriften bleiben ein Indiz. Der Vorschlagswert allein belegt keine private hälftige Einigung. Der spätere Klarstellungsversuch ist auch als nachträgliche Umdeutung lesbar.

Der BFH verlangt zunächst objektive Anhaltspunkte für eine freie hälftige Berechtigung. Sind sie hinreichend deutlich, trägt der Betroffene die Feststellungslast für das behauptete abweichende Innenverhältnis. Stellen Sie dar, ob diese Schwelle nach Auswertung aller Belege erreicht ist. Eine einzelne Eigennutzung kann allenfalls einen selbständigen Erwerb in ihrer Höhe nahelegen. Bei der erstattbaren Anzahlung sind Zuwendungswille, Rechtsposition und Rückfluss zu prüfen. Ein etwaiger Erwerb von 2025 ist nicht der angefochtene Erwerb von 2024. Hälftig bereits erworbene Beträge werden bei einem späteren bloßen Abfluss nicht erneut angesetzt. Maßstab: BFH II R 33/10, Rn. 20–29.

3 Kontrollrechnung je Erwerb

Alle Beträge in EUR.

Datum	Einzahlung	Hälfte	Kumuliert	Nach Freibetrag	Steuer dieses Erwerbs
15.03.2020	240.000	120.000	120.000	0	0
15.03.2021	240.000	120.000	240.000	0	0
15.03.2022	240.000	120.000	360.000	0	0
15.03.2023	240.000	120.000	480.000	0	0
15.03.2024	240.000	120.000	600.000	100.000	11.000

§ 14 ErbStG verbindet die Erwerbe derselben Richtung innerhalb von zehn Jahren rechnerisch. Jeder bleibt ein eigener Erwerb. Steuerklasse I, Freibetrag 500.000 EUR, Tarif 11 Prozent auf 100.000 EUR. Die anzurechnende Steuer auf die vier früheren Erwerbe beträgt 0 EUR. Die vier früheren Null-Erwerbe werden durch die letzte Einzahlung nicht rückwirkend steuerpflichtig. Gegenprobe: Ohne ungebundene Kapitalzurechnung in 2020–2024 beträgt der Erwerb vom 15.03.2024 0 EUR. Wer eine spätere eigenständige Übertragung annimmt, muss sie gesondert datieren, bewerten und belegen. Eine isolierte Zuwendung von höchstens 24.000 EUR im Jahr 2025 bliebe ohne Vorerwerbe innerhalb des Freibetrags.

4 Zwei Pflichten und zwei individuelle Kenntnisstände

§ 30 ErbStG knüpft an den Erwerb und die jeweilige Kenntnis an. Bei einer Schenkung unter Lebenden sind grundsätzlich Erwerber und Zuwendende anzeigepflichtig. Auch ein möglicher Null-Erwerb kann wegen seiner späteren Zusammenrechnung anzuzeigen sein. Ein bloßer Bankvertrag ersetzt keine Anzeige. Unterstellt man sofortige Kenntnis des Erwerbs vom 15.03.2024, endet die dreimonatige Frist wegen des Samstags am Montag, 17.06.2024. Abweichende Kenntnisdaten einzeln belegen. Die §-31-Aufforderungen in 11 wurden erst am 16.10.2025 zugestellt. Beide Erklärungen gingen am 12.11.2025 vor der Frist 18.11.2025 ein. Unstreitige Bewegungen sind offengelegt. Die ausdrücklich offen gelegte Rechtsauffassung muss von verschwiegenen Tatsachen unterschieden werden.

Für § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO je Person Pflicht, Unkenntnis der zuständigen Stelle, Verkürzung und Kausalität feststellen. Bei unterlassener Anzeige ist zu ermitteln, wann bei rechtzeitiger Anzeige und weiterer Bearbeitung voraussichtlich festgesetzt worden wäre. Der Ablauf der Anzeigefrist allein belegt den Erfolg nicht. Ein praktisch möglicher Anlaufpunkt liegt nach Anzeige und der mindestens einmonatigen Erklärungsfrist. Konkrete Verfahrensabläufe und frühere Kenntnis der zuständigen Stelle bleiben entscheidend. 10 belegt zunächst einen Hinweis aus der Einkommensteuer, 12 die spätere Aufstellung. Eine späte zutreffende Erklärung macht eine bereits eingetretene Verzögerung nicht rückgängig. Eine etwaige Berichtigung oder Straffreiheit ist separat zu prüfen. Quellen: BGH 1 StR 631/10, Rn. 41–42 und 1 StR 405/14, Rn. 19–21.

4.1 Persönlicher Kenntnisstand

Für Elena sind der weitergeleitete Hinweis in 05 und ihr Zettel in 24 gewichtige Indizien. Die zeitnahe Zustimmung zur Zweckbindung und die bedingte Rechnung stützen aber ihren Einwand, sie habe eine gegenwärtige Übertragung ernsthaft verneint. Für Matthias sind seine Antwort, die Nachfrage zur Steuergrenze und das spätere „von meinem Anteil“ zu würdigen. Eine fehlende genaue Tarifkenntnis entscheidet den Vorsatz nicht. Individuell prüfen, ob sie den Steueranspruch dem Grunde nach für möglich hielten und die verspätete Festsetzung hinnahmen. Ein ernsthafter Irrtum über das Entstehen der Steuer kann nach § 16 Abs. 1 StGB Vorsatz ausschließen. § 378 AO verlangt eigenständige Prüfung persönlicher Leichtfertigkeit und einer Verkürzung. Die beruflichen Tätigkeiten und die gemeinsame Ehe tragen für sich weder Vorsatz noch Mittäterschaft. Der subjektive Schenkungstatbestand betrifft das Bewusstsein der Unentgeltlichkeit und hat einen anderen Bezugspunkt als der strafrechtliche Vorsatz. Quellen: BFH II R 48/21, Rn. 24–28 und BGH 1 StR 38/11, Rn. 17–23.

5 Verfahrensentscheidung und Freigabe

Einspruch 20.07.2026 nach Zustellung am 06.07.2026 innerhalb der Monatsfrist. Die am 24.09.2026 zugestellte Einspruchsentscheidung eröffnet die Klagefrist nach § 47 FGO bis Montag, 26.10.2026. Eingang am 14.10.2026. Gerichtliche Begründungsfrist 25.11.2026. Unter 2 K 1874/26 die Aufhebung des Bescheids vom 01.07.2026 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 22.09.2026 beantragen, wenn das Begehren nach Prüfung getragen wird. Streitgegenstand ist allein die Festsetzung für den 15.03.2024. Benennen Sie für jedes Beweisangebot eine konkrete Tatsache, etwa Vorbelegung und Verwendung des Quotenfeldes durch Lutz oder Authentizität und Zeitfolge des vollständigen Threads. Erstattungsfolgen nach Zahlung und einen etwaigen Antrag auf Aufhebung der Vollziehung gesondert prüfen.

Das Finanzgericht entscheidet in dieser Akte über die Steuerfestsetzung. Es verurteilt niemanden wegen einer Steuerstraftat. Steuerschuldnerschaft beider nach § 20 ErbStG und § 44 AO entscheidet die persönliche strafrechtliche Zurechnung nicht. Die Einschränkungen des § 393 AO prüfen. Die Mandatsfreigabe 23 gilt für die Steuerklage. Stücke 18, 19 und 24 bleiben intern. Für eine spätere Verjährungsfrage §§ 169, 170 Abs. 2 und 5 Nr. 2 sowie § 171 AO gesondert prüfen. Die Behörde muss für den Beginn nach § 170 Abs. 5 Nr. 2 AO positive Kenntnis in der zuständigen Stelle haben. Die Ermittlung in 2026 führt im Fall nicht zu einer notwendigen Strafbeurteilung, um den Bescheid aus 2026 zu tragen.

6 Woran der Entwurf gemessen wird

Die Rechenprobe enthält genau fünf mögliche Erwerbe und 11.000 EUR im hälftigen Szenario. Der Entwurf nennt Gegenbelege statt einer aus dem Kontotitel abgeleiteten Automatik. Die Ergänzung nach neuen Belegen ändert betroffene Passagen, Fristen und Streitgegenstand werden korrekt weitergeführt. Die interne Stellungnahme trennt beide Personen und begründet, welche weiteren Feststellungen für Erfolg, Kausalität und Vorsatz fehlen.